

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3395/2542

นาย กมล วงศ์ไว ดี ยี่ง
บริษัท บีเจ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้างที่โจทก์ทำกับบริษัท น.ผู้เป็นนายจ้างเดิมของโจทก์ โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยสูงสุดของค่าจ้างอัตราสุดท้ายถึง 18 เดือน เมื่อจำเลยซื้อกิจการจากบริษัทน. จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานกับจำเลยต่อแสดงว่าจำเลยยอมรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับบริษัทเดิมในเรื่อง ค่าชดเชยด้วย ทั้งตามสัญญาจ้างมิได้ระบุยกเว้นห้ามโจทก์ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับบริษัทเดิมไว้ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทำไว้กับบริษัทเดิมในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยกรณีมีการเลิกจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยสูงสุด 18 เดือนของค่าจ้างอัตราสุดท้าย พยานเอกสารหมาย จ.1 เป็นสำเนาเอกสารมีการส่งข้อความ ทางโทรสารมาจากบริษัทน.จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต้นฉบับเอกสารย่อมอยู่ที่บริษัทดังกล่าวในต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารหมาย จ.1 มาได้โดยประการอื่น ศาลแรงงานกลางย่อมอนุญาตให้โจทก์ นำสำเนาเอกสารหมาย จ.1 มานำสืบและฟังเป็นพยานหลักฐาน ของ

โจทก์ได้ ไม่ขัดกับบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) การที่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและสภาพการจ้าง ของบริษัทจำเลย ข้อ 4.1 ระบุว่า "แม้ว่าจะมีอะไรในนโยบายนี้ บริษัทมีสิทธิจะเลิกจ้างพนักงาน เนื่องจากสาเหตุอันสมควรนี้ เมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่มีการเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุอันสมควรนี้ พนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง และไม่มีสิทธิ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ" นั้นเป็นการระบุกว้าง ๆ ไว้ โดยไม่ได้ระบุว่าสาเหตุอันสมควรประการใดบ้างที่นายจ้าง จะเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย กรณียังไม่ถือว่า ขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ในเรื่อง ค่าชดเชยแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ จำเลยแถลงรับกันว่าจำเลยได้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน เป็นเงิน 386,880 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 128,960 บาท ค่าทดรองจ่ายที่โจทก์ทดรองไปก่อน กับค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นเงิน 72,494.30 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับไปแล้ว โจทก์แถลงไม่พอใจ เรียกร้องเงินจำนวนอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในประเด็นพิพาทคือจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์อีกเป็นเงิน 773,760 บาท หรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ในอนาคตแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์เคยทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท เนาสโกเวลล์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 เงินเดือนสุดท้าย 62,000 บาท ต่อมา จำเลยได้ซื้อกิจการจากบริษัทดังกล่าวจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานกับจำเลย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ 64,480 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2541 การที่จำเลยยอมให้ถือการทำงานของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตามสัญญาว่าจ้างเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 5 เป็นการแสดงให้เห็นว่า จำเลยตกลงยอมให้คิดอายุการทำงานกับบริษัทเนาสโกเวลล์ เซอร์วิส จำกัด มาเป็น อายุการทำงานกับจำเลย เพื่อให้มีผลต่อโจทก์ที่จะมีสิทธิรับค่าตอบแทนหรือเงินค่าชดเชยในกรณีมีการเลิกจ้างเป็นกรณีพิเศษกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นการ ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทำไว้กับบริษัทเดิมในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 18 โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย สูงสุด 18 เดือนจำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เพียง 6 เดือน จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย แก่โจทก์อีก 12 เดือนพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 773,760 บาท แก่ โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.1 ว่าตามเอกสาร หมายเลข 1 เป็นการทำขึ้นระหว่างโจทก์และจำเลยและเป็นสัญญาที่ปรากฏเจตนาของ คู่สัญญา การกำหนดวันเริ่มทำงานของโจทก์ไว้ในข้อ 5 เพื่อโจทก์จะได้รับสิทธิพิเศษ ในเรื่องการนับระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้มีผลในการคำนวณค่าชดเชยเมื่อโจทก์ ถูกเลิกจ้างเท่านั้น มิใช่จำเลยยอมรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่ศาล แรงงานกลางวินิจฉัยแต่อย่างใด เมื่อนับเวลาที่โจทก์เข้าทำงานกับจำเลยจนถึงวัน เลิกจ้างเป็นเวลาเพียง 1 ปี 9 เดือนเศษ เมื่อคิดค่าชดเชยตามเอกสารหมายเลข 1.3 โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากจำเลยเพียง 3 เดือน แต่โจทก์ตกลงกับจำเลยให้คิด

ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจำนวน 6 เดือนของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเท่านั้น เห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่โจทก์ทำกับบริษัทเนาสโกเวลล์ เซอร์วิส จำกัด ผู้เป็นนายจ้างเดิมของโจทก์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 โจทก์ทำงานมากกว่า 2 ปี เงินเดือนพื้นฐาน 6 เดือนบวก 1 เดือน สำหรับทุกปีที่ทำงานครบซึ่งเกินจากเวลาทำงาน 2 ปี เงินชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้างสูงสุด เงินพื้นฐาน 18 เดือน แสดงว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยสูงสุดของค่าจ้างอัตราสุดท้ายถึง 18 เดือน เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เคยทำงานกับบริษัทเนาสโกเวลล์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 เมื่อจำเลยซื้อกิจการจากบริษัทดังกล่าว จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานกับจำเลยต่อเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 แสดงว่าจำเลยยอมรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับบริษัทดังกล่าวในเรื่องค่าชดเชยตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 ด้วยทั้งตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข ล.1 มิได้ระบุงบเงินมิให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 ระหว่างโจทก์กับบริษัทเดิมไว้กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทำไว้กับบริษัทเดิมในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยกรณีมีการเลิกจ้างตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 ดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไว้เช่นนี้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยสูงสุด 18 เดือนของค่าจ้างอัตราสุดท้าย จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์อีกเท่ากับค่าจ้าง 12 เดือน ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยชั้นนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 7 ได้กำหนดให้มีผลบังคับในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2539 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับจำเลยแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับจำเลยตามเอกสารหมายเลข ล.1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถือว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์และนายจ้างเดิมได้ระงับไปแล้วนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อดังกล่าวจำเลยมิได้ยก

ขึ้นต่อผู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.3.1 ว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 การอ้างเอกสารเป็นพยานให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น ตามข้อเท็จจริง ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเพียงสำเนาเอกสาร โจทก์ก็ได้ส่งต้นฉบับ จึงไม่อาจ รับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้นั้น เห็นว่าตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งไว้ว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับ เอกสารเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นใน (2) ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตให้นำสำเนามาสืบก็ได้ เห็นได้ว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นสำเนา เอกสารมีการส่งข้อความทางโทรสารมาจากบริษัทเนาสโกเวลล์ เซอร์วิส จำกัด จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียซึ่งต้นฉบับเอกสารย่อมอยู่ที่บริษัทดังกล่าวในต่างประเทศ กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารหมายเลข จ.1 มาได้ โดยประการอื่น ศาลแรงงานกลางย่อมอนุญาตให้โจทก์นำสำเนาเอกสารหมายเลข จ.1 มานำสืบและฟังเป็นพยานหลักฐานของโจทก์ได้ไม่ขัดกับบทบัญญัติของประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตราดังกล่าว ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.3.2 ว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับค่าชดเชยซึ่งตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 ในเรื่องอัตราค่าชดเชย เมื่อถูก เลิกจ้างและข้อ 4.1 และ 4.2 การเลิกจ้างเนื่องจากเหตุอันควรที่ไม่ได้รับค่าชดเชย เป็นการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย และข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชยแตกต่าง จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงตกเป็นโมฆะนั้นเห็นว่า ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 ในเรื่องค่า

ชดเชยซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างดังต่อไปนี้ "(3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปีขึ้นไปโดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย" จะเห็นได้ว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อดังกล่าวใน (3) ระบุว่าลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบสามปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากกรณีที่นายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการจ่ายค่าชดเชยให้สูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน อันเป็นคุณแก่ลูกจ้างแล้วย่อมกระทำได้ และถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามข้อตกลงนั้น เช่นนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างสูงสุดถึง 18 เดือนตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 1.8 ย่อมมีผลใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ โดยไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนตามเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 4.1 ที่จำเลยอุทธรณ์มานั้นเป็นเรื่องการเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุอันสมควร ซึ่งระบุว่า"แม้ว่าจะมีอะไรในนโยบายนี้ บริษัทมีสิทธิจะเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากสาเหตุอันสมควรเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่มีการเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุอันสมควรนี้ พนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ" นั้น เห็นว่า การเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุอันสมควร ตามข้อ 4.1 นี้เป็นการระบุกว้าง ๆ ไว้ โดยไม่ได้ระบุว่าสาเหตุอันสมควรประการใดบ้างที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย กรณียังไม่ถือว่าขัดกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46ในเรื่องค่าชดเชยแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 4.2 นั้นก็ปรากฏว่าในข้อดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายจ้างจะเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากสาเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หลังจากเปลี่ยนแปลงการควบคุมกิจการนั้น ซึ่งบริษัทจะต้องแจ้ง

พนักงานอย่างเป็นทางการลักษณะอักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน หากได้มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับ
เรื่องค่าชดเชยแต่อย่างใดไม่ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-อร่าม หุตางกูร-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>